

1503637-41.2021.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... pelo réu (fora condenado anteriormente por roubo majorado, cf. fls. 51/55) - o que poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal - a substituição por penas restritivas encontra óbice no artigo 44, I, do mesmo estatuto. De outro turno, mostra-se viável a concessão de sursis, que tem caráter subsidiário, e bem se ajusta à falta praticada. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503637-41.2021.8.26.0197 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503637-41.2021.8.26.0197

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme da Costa Teixeira

Juiz de Direito: Dr. CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

VISTOS.

GUILHERME DA COSTA TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal porque, segundo consta da denúncia, na manhã de 03 de junho de 2021, na residência localizada na Rua Cândido Portinari, nº 172, bairro Jardim Magalhães, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, em situação de violência de gênero, na forma da Lei nº 11.340/06, ameaçou, por palavras, sua irmã Rosana Teixeira, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2021 (fls. 27-28). Após citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 53-55). Durante a instrução foi ouvida a vítima (fl. 79) e o acusado foi interrogado (fl. 80).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 77-78).

A Defesa, em alegações finais, ao seu turno, postulou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena e a concessão de todas as benesses cabíveis (fl. 78).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade do delito está provada nos autos, ante o conteúdo do boletim de ocorrência (fls. 04-05) e pela prova oral produzida.

A autoria também restou provada e recai sobre a pessoa do acusado.

Devidamente interrogado em Juízo, o denunciado confessou a prática do delito.

Revelou que já teve condenações por roubo. Sobre os fatos, disse que sua irmã interferiu em uma briga de casal e, na hora do nervoso, acabou ameaçando-a.

Manifestou arrependimento.

A vítima, ao seu turno, declarou que o réu brigou com a ex-companheira e a declarante se envolveu na briga. Que ambos ficaram nervosos e ele acabou ameaçando-a. Que ele disse que a mataria e tentou invadir sua casa. Que depois disso não tiveram outros problemas. Afirmou que na ocasião sentiu-se ameaçada, de fato, pelo irmão. Pontuou que seu irmão tem passagens por outros crimes e, também por isso, sentiu medo de algo pior acontecer.

Do contexto fático probatório carreado aos autos, destarte, verifica-se que a condenação do acusado quanto ao delito de ameaça é medida de rigor, pois além de ter confessado a prática do delito, referida confissão restou corroborada pelas declarações da vítima.

Deveras, a ofendida foi enfática ao narrar que o réu efetivamente a ameaçou na data dos fatos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como que sentiu medo da ameaça sofrida.

Tem-se, portanto, não só a confissão do acusado como também as declarações da vítima que a corroboram.

Dessa forma, a condenação do acusado pelo delito de ameaça é medida que se impõe.

Passo, então, à fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento.

Respeitado o sistema trifásico, início pela fixação da pena-base com fulcro no que prescreve o art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal relativamente ao delito perpetrado. O acusado é reincidente e esta circunstância será valorada na segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias do delito não merecem valoração negativa. As consequências e os motivos foram normais relativamente ao crime perpetrado. A conduta da vítima não influenciou na prática do delito. Diante do asseverado, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase incidem as agravantes da prevalência das relações domésticas, conforme art. 61, II, "f" do Código Penal, e da reincidência, conforme certidão acostada a fls. 36-38. Incide, também, a atenuante da confissão espontânea. Dessa forma, compensando-se mutuamente a agravante da prevalência das relações domésticas com a atenuante da confissão, exaspero a pena em 1/6 em razão da agravante remanescente concernente à reincidência e fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, com o que a pena fica definitivamente fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Tendo em vista a pena aplicada e o fato de o acusado ser reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Considerando tratar-se de delito de ameaça contra pessoa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Viável, entretanto, a concessão do SURSIS, pois o acusado não é reincidente específico, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que segue:

EMENTA

Lesão corporal qualificada pela violência doméstica - Preliminares rechaçadas - Cerceamento de defesa não verificado - Delito que se processa por ação penal pública incondicionada - Prescindibilidade de representação e da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/06 - Inaplicabilidade do art. 89 da Lei 9.099/95 - Vedação expressa prevista no art. 41 da Lei 11.340/06 - Vedação legal à proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, IV, do Código de

Processo Penal - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Condenação mantida - Pena que demanda discreto reparo - Regime prisional fixado com critério - Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal - Suspensão condicional da pena aplicada - Recurso parcialmente provido

VOTO

(...) Entretanto, comporta correção o julgado, a fim de que seja concedido ao acionado o benefício previsto no art. 77 do Código Penal. Isso porque, embora não seja específica a reincidência ostentada pelo réu (fora condenado anteriormente por roubo majorado, cf. fls. 51/55) - o que poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal - a substituição por penas restritivas encontra óbice no artigo 44, I, do mesmo estatuto. De outro turno, mostra-se viável a concessão de sursis, que tem caráter subsidiário, e bem se ajusta à falta praticada. Deferir-se, portanto, a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, com a observância do artigo 78, § 2º, alíneas "b" e "c" do Código Penal, estabelecido o regime semiaberto na hipótese de revogação da benesse. E o deferimento parte de análise sistemática da norma: se é possível, em tese, a concessão de pena substitutiva a reincidente não específico, e as penas substitutivas atuam em hipótese até menos graves do que o sursis, que tem incidência subsidiária, não há por que se impedir a concessão deste quando descabidas aquelas por disposição legal específica, que a este não se estende, como no caso em apreço. É dizer: a impossibilidade de se deferir as penas alternativas em hipóteses de violência doméstica, por conta de disposição expressa, não extrapassa ao sursis, que com a hipótese se ajusta. Bem assim, poderá aquilatar a repercussão do malfeito e quiçá regenerar-se. É, ao menos o que se aguarda com a resposta penal do jaez. Contudo, se assim o desejar, poderá o acionado recusar o benefício por ocasião da audiência admonitória, em sede de execuções, submetendo-se ao cumprimento da corporal na regência fixada (semiaberta, repita-se)."

(TJSP; Apelação Criminal 1501991-55.2019.8.26.0006; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - Vara Reg. Leste 1 de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021 - grifou-se)

Assim, nos termos do artigo 77 do Código Penal, SUSPENDO POR DOIS ANOS a execução da pena privativa de liberdade fixada, salientando que o réu, durante o prazo da suspensão, ficará sujeito à observação e ao cumprimento das seguintes condições (artigos 78, §2º e 79, ambos do Código Penal):

- proibição de frequentar casas de prostituição e locais que explorem jogos de azar, além de outros de reputação duvidosa;
- proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do juízo;
- comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra G. d. C. T. e o CONDENO à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, concedendo-lhe, desde já, a suspensão condicional da pena pelo tempo e condições supramencionados.

Estando solto, poderá o réu apelar em liberdade, na medida em que lhe foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais.

Notifique-se a vítima, dando-lhe ciência desta sentença, nos termos do artigo 21, da Lei nº 11.340/06.

Desde já arbitro honorários em favor do/a advogado/a nomeado/a nos autos no valor máximo da tabela DPE/OAB vigente, expedindo-se a respectiva certidão após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se

para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena aplicada.
P. I. C.
Francisco Morato, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA